

제약·바이오 업종 기업을 위한
포괄공시 가이드라인

2022. 2

한 국 거 래 소
코스닥시장본부

일 러 두 기

- ☐ 본 가이드라인은 코스닥시장에 상장된 제약·바이오 기업이 포괄조항 공시 해당 여부를 판단함에 있어 실무상 편의 제공을 위해,
 - 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제4호 및 같은 규정 시행세칙 제7조의2에 따른 포괄조항 공시의무의 내용을 예시사례 등을 통해 보충적으로 설명하는 안내자료입니다.
- ☐ 다만, 본 가이드라인에서 제시된 예시사례가 제약·바이오 기업의 모든 경영활동을 포괄하고 있는 것은 아니며,
 - 예시사례로 제시되지 않은 사항이라도 중요정보에 해당할 경우 포괄조항에 따른 공시대상이 될 수 있습니다.
 - 따라서, 상장법인은 해당 기업에 발생한 사실 또는 결정이 포괄조항에 따른 공시대상에 해당하는지 여부를 사안에 따라 개별적으로 판단하여야 할 것입니다.
- ☐ 상장법인 공시책임자 및 공시담당자께서는 이러한 점을 숙지하시어 본 가이드라인에서 제시된 판단기준 및 예시사례 등을 참고로 하여 공시 여부를 판단하시기 바랍니다.

※ 본 가이드라인은 코스닥시장상장법인만을 대상으로 하는 자료이며, 상장법인 공시제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>) 자료게시판을 통해서도 확인하실 수 있습니다.

목 차

I. 도입 배경	1
II. 포괄주의 공시체계 개관	2
III. 제약·바이오 공시가이드 제공 필요성	4
1. 제약·바이오 산업의 특성	4
2. 제약·바이오 기업 공시 관련 문제점	5
IV. 제약·바이오 업종 포괄조항 공시가이드	7
1. 가이드라인 제공 방향	7
2. 중요정보에 대한 포괄조항 공시 사례	8
가. 임상시험 관련 사항	8
나. 품목허가 관련 사항	13
다. 기술이전(도입) 계약 관련 사항	17
라. 정책과제 선정 등 기타 사항	21
3. 기타 주의사항(공통사항)	23
4. 포괄조항과 여타 공시 간 관계	23
V. 중요정보 공시 관련 필요 절차	26
1. 거래소와 사전협의 및 정보관리	26
2. 거래소의 자료제출요구에 대한 협조	29
VI. 포괄조항 공시 관련 시장관리 절차	30

I. 도입 배경

□ 우리나라는 그동안 규정에 열거된 항목에 한해 공시의무를 부과하는 열거주의 공시체계를 운영하여 왔으며, 보완적으로 포괄공시 조항을 도입하였습니다. (‘16.5월 시행)

○ 기존 열거주의 체계 하에서는 공시규정이 모든 상장법인에 일률적으로 적용됨에 따라, 다양한 기업의 특성이 반영되지 못하고 시장 환경 변화에 탄력적으로 대응하기 어려운 한계가 있었습니다.

○ 그러나 포괄조항 공시의무가 도입됨으로써, 상장법인은 규정상 의무 외에도 모든 중요정보에 대해 스스로 판단*하여 공시해야 합니다.

※ 거래소는 상장법인의 중요정보 해석 및 규정 적용상의 혼란을 방지하기 위해 공시 상담·자문 사례 등을 기반으로 포괄조항 가이드라인을 제공하였음

□ 이에 따라, 제약·바이오 기업은 임상시험, 품목허가 등 업종 고유의 중요 경영사항에 대하여 포괄조항을 통해 공시해야 합니다.

○ 특히, 고도의 기술력·전문성이 요구되는 산업 특성을 고려할 때, 투자자를 위해 공시정보가 더욱 충실히 제공될 필요가 있습니다.

○ 그러나, 기존의 가이드라인은 다양한 산업의 예시사례를 포섭하고 있어, 제약·바이오 업종의 전문적인 경영사항들을 반영하는 데에는 다소 부족함이 있었습니다.

□ 이에 따라, 거래소는 제약·바이오 기업들이 중요정보를 스스로 판단하여 공시할 수 있도록 하기 위해 제약·바이오 업종에 특화된 포괄조항 공시가이드를 추가로 마련하였습니다.

II. 포괄주의 공시체계 개관

- 코스닥시장 공시규정(이하 “공시규정”이라 함) 제6조제1항제4호는 기존에 열거된 공시의무 항목 이외에,
 - “해당 상장법인의 영업·생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등에 관한 사항으로서 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사실 또는 결정이 있을 때”에는
 - 이를 사유발생일 당일까지 공시하도록 하고 있습니다. (‘16.5월 시행)
- 공시규정은 주요 경영사항이 다음의 3가지 요건을 충족하는 경우 포괄조항에 따른 공시의무를 부과하고 있고,
 - 중요정보의 판단을 위한 구체적인 기준에 대해서는 코스닥시장 공시규정 시행세칙(이하 “세칙”이라 함)에서 정하도록 위임하였습니다. (공시규정 제6조제4항)

첫째, (연관성 요건)으로 해당 정보가 당해 상장법인의 영업·생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등과 직접적인 관련성이 있어야 하며,

둘째, (중요성 요건)으로 해당 정보가 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 것이어야 하며,

셋째, (구체성 요건)으로 해당 정보가 구체적 사실 또는 결정이어야 합니다.

※ 포괄조항에 따른 공시의무 해당 여부를 판단함에 있어 공시규정 제26조 및 세칙 제13조에 따른 자율공시 항목은 판단대상에서 제외됩니다.

< 중요정보에 대한 포괄조항의 주요 내용 >

구 분	주요 내용								
① 연관성 요건	◆ 해당 정보가 <u>영업 및 생산활동, 재무구조 또는 기업 경영활동 등과 관련성이 있을 것</u> ※ 제외 : 시장정보(경제·금리·산업정책 등), 테마주 여부 등								
② 중요성 요건	◆ 해당 정보가 <u>주가 or 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있을 것</u> 【 중요성의 구체적 기준 】 ① 공시의무비율기준 적용 가능 시(← 확정적 수치로 산정 可能) <table><tr><td colspan="2">영업 및 생산활동 등에 관한 사항</td><td>매출액의 10% 이상</td></tr><tr><td rowspan="2">재무 구조</td><td>발행증권, 채권·채무, 손익, 결산 등에 관한 사항</td><td>자기자본의 10% 이상</td></tr><tr><td>투자활동 등에 관한 사항</td><td>자기자본 or 자산총액의 10% 이상</td></tr></table> * 대규모법인(자산총액 2조원 이상) : 5% ※ 단, 일상적인 경영활동은 제외 ② 공시의무비율기준 적용 곤란 시(← 확정적 수치로 산정 不可) - 해당 기업의 특성(규모, 현황, 업종 등)을 고려시, 해당 기업의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 초래	영업 및 생산활동 등에 관한 사항		매출액의 10% 이상	재무 구조	발행증권, 채권·채무, 손익, 결산 등에 관한 사항	자기자본의 10% 이상	투자활동 등에 관한 사항	자기자본 or 자산총액의 10% 이상
영업 및 생산활동 등에 관한 사항		매출액의 10% 이상							
재무 구조	발행증권, 채권·채무, 손익, 결산 등에 관한 사항	자기자본의 10% 이상							
	투자활동 등에 관한 사항	자기자본 or 자산총액의 10% 이상							
③ 구체성 요건	◆ 해당 정보가 <u>구체적인 사실 또는 결정일 것</u> ※ 제외 : 실현가능성 및 구속력 낮은 MOU 등								

※ 자율공시는 판단대상에서 제외

Ⅲ. 제약·바이오 공시가이드 제공 필요성

1 제약·바이오 산업의 특성

① 산업 특성에 내재된 리스크 요인

- 신약후보 물질의 발견에서부터 안정성·유효성 입증 후 품목허가를 통해 의약품이 시장에 나오기까지 **長기간 高비용**이 소요*됩니다.

* 신약 개발에는 통상 약 12~15년의 기간(후보물질 3년, 전임상 1~2년, 임상 4~6년, 신약 허가 1년 등)과 약 \$10억의 비용 소요 → 소요기간·비용 모두 증가 추세

- 그러나, 임상시험을 수행하는 약물이 최종 신약으로 허가받을 확률은 약 9.6% 수준*으로 매우 낮습니다. (Long term-High Risk)

* (출처) 'Clinical Development Success Rates 2006~2015'

- 이 뿐만 아니라, 다수의 기업이 동일 기전에 대해 경쟁적으로 연구·제품 개발을 진행하는 등 경쟁요인도 높은 산업입니다.

② 국내기업 경쟁력 관련 리스크 요인

- 국내 제약·바이오 산업의 경우 임상시험의 역사가 짧아 신약개발 전문가 수가 한정되어 있으며, 기술력도 높지 않은 편입니다.

- 이에 따라, 국내기업이 개발한 신약 가운데 FDA 제3상을 통과한 파이프라인은 역사적으로 약 20개 수준이며, 항생제, 바이오시밀러 등 일부 품목에 한정되어 있습니다.

※ 임상시험의 성공확률이 매우 낮으나, 시장에서 높은 기대치 형성
➔ 임상 실패시 투자자 손실 발생 및 시장 신뢰성 침해 우려

2

제약·바이오 기업 공시 관련 문제점

① 업종에 고유한 공시가이드 미흡

□ 임상시험, 품목허가 등 제약·바이오 업종 고유의 경영사항 관련 정보는 포괄조항을 통해 공시될 필요가 있습니다.

○ 기존에는 모든 상장법인에 공통적으로 적용될 수 있는 경영사항을 중심으로 공시규정에 열거된 사항에 한해 공시의무를 부과하여 왔으나,

○ 포괄조항이 도입('16.5월)됨에 따라, 상장법인은 규정상 명시되지 않은 사항에 대해서도 기업의 규모·현황·업종 등 특성을 고려하여 중요 정보에 해당하는 경우 공시하여야 합니다.

□ 거래소는 포괄조항 도입 당시 규정 적용상 혼란을 방지하고 중요정보 여부에 대한 판단을 용이하게 하기 위하여 포괄조항 가이드라인을 제공*한 바 있습니다.

* 공시제도·실무와 관련된 기존의 상장법인 상담 및 자문 사례 등을 DB화하여 포괄조항 공시가이드라인을 마련·제공하였음

○ 특히, 다양한 업종을 영위하는 코스닥 상장법인이 동 제도를 이해할 수 있도록 하기 위하여 가급적 많은 사례들을 제시*하기 위해 노력하였습니다.

* 엔터테인먼트, 게임, 제약·바이오, 건설 등 다양한 업종의 상장법인에 대해 발생할 수 있는 중요 경영사항들을 폭넓게 예시로 제공함

○ 다만, 다양한 사례를 포괄함에 따라 제약·바이오 업종의 전문적이고 복잡다기한 경영사항들을 충분히 반영하는 데에는 다소간 부족함도 있었습니다.

② 투자자 보호 제고를 위한 정보 확대 필요

□ 국내 투자자들의 제약·바이오 산업에 내재된 투자 리스크 요소에 대한 인식이 전반적으로 부족한 실정입니다.

- 우선, 임상시험의 경우 장기간이 소요되고 성공 확률도 높지 않으나 (Long term-High Risk), 이를 감안하지 않고 단순히 낙관적 기대에 의해 투자하는 경향이 있습니다.
- 또한, 중요 기술을 바탕으로 한 기술수출계약의 경우 계약구조상 계약금액 전액을 수취할 확률이 낮음*에도 불구하고, 이를 인지하지 못할 가능성이 높습니다.

* 계약 체결 당시 수령한 계약금(upfront payment) 외의 마일스톤(milestone)은 신약 개발 진행 단계별로 수취할 수 있는 금액으로서, 수취 가능성이 임상시험·품목허가의 성패(成敗)와 직결됨

□ 특히, 고도의 기술력·전문성이 요구되는 제약·바이오 산업의 특성에 따라, 일반투자자의 투자 대상 기업에 대한 이해가 충분하지 않은 경우도 많이 있습니다.

- 투자 대상인 상장법인이 개발 중인 신약의 특성(적응증, 작용기전 등) 및 기반 기술 등에 대해 투자자가 정확히 파악하는 것이 어려울 뿐만 아니라,
- 임상시험이 주로 해외에서 장기간 이루어짐에 따라 임상시험 진행 경과 등과 관련된 정보 비대칭성이 크고, 시장에서의 품문 등에 노출될 가능성이 높습니다.

□ 이와 같은 투자자 특성을 감안할 때, 신뢰할 수 있는 정확한 정보가 공시를 통해 신속히 제공될 수 있도록 관리할 필요가 있습니다.

IV. 제약·바이오 업종 포괄조항 공시가이드

1 가이드라인 제공 방향

< 가이드라인 제공 목적 >

- ① (상장법인 공시업무 지원) 상장법인이 **공시의무 해당 여부**를 쉽게 판단할 수 있도록 **구체적인 공시 사례**를 제시함
- ② (일반투자자 보호 제고) 투자자의 합리적 투자 판단을 위해 **중요 경영사항 관련 정보를 상세하게** 제공하도록 유도함

목 적	공시가이드 제공 방향
상장법인 공시업무 지원	■ 제약·바이오 기업의 주요 경영활동들을 카테고리화하고, 항목별 공시사례 제시 < 공시가이드 주요 카테고리 > ① 임상시험 ② 품목허가 ③ 기술도입 · 이전계약(License In/Out) ④ 정책과제 선정 등
일반투자자 보호 제고	■ 중요정보를 빠짐없이 공시하도록 공시 모범사례('Best Practice') 제시 ■ 투자자가 주요 경영사항 관련 리스크를 인지할 수 있도록 투자위험 고지

2

중요정보에 대한 포괄조항 공시 사례

가

임상시험 관련 사항

1) 임상시험 관련 공시사항

① (사례1) 상장법인이 중요한 임상시험 계획을 신청한 사실 및 그 결과

☞ 제약·바이오 기업은 임상시험 결과에 따라 향후 신약 출시 가능성 및 이에 따른 수익 증가 등을 예상할 수 있으므로 임상시험은 해당 기업의 주가 또는 투자판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 중요정보에 해당합니다.

임상시험을 실시하고자 하는 상장법인이 식약처, FDA(美) 등 의약품규제 기관에 임상시험계획서(IND)를 제출한 사실은 중요정보에 해당한다고 할 것입니다. (임상시험 단계별 IND가 제출될 때마다 공시될 필요)

또한, 임상시험 계획에 대한 규제기관 등의 심사 결과 승인, 제한 또는 보류(Clinical Hold) 등 결정을 통보받은 경우에도 역시 해당 사실을 공시하여야 합니다.

※ 다만, 전임상(=비임상, 인체에 대한 임상시험 실시 前 동물에 대해 후보 물질의 약리·독성을 실시하는 시험), 식약처의 사전 검토, FDA(美)의 Pre-NDA Meeting 등 공식적인 임상시험에 선행되는 사전적 절차와 관련된 사항은 공시의무에 해당한다고 보기 어렵습니다.

※ (주의) 규제기관의 임상시험 계획 승인이 있는 경우, 이를 ‘임상시험 승인’으로 공시하면 투자자는 임상시험 결과에 대하여 승인을 받은 것으로 잘못 이해할 수 있습니다. 따라서, 투자자의 오인 소지가 없도록 명확한 용어인 ‘임상시험 계획 승인’이 사용될 필요가 있습니다.

② (사례2) 임상시험 계획의 중요한 내용을 변경신청한 사실 및 그 결과

☞ 기존에 승인받은 임상시험 계획의 중요한 내용을 변경신청한 사실 및 심사 결과를 통보받은 사실은 중요정보에 해당한다고 볼 수 있습니다. (다만, 기존 승인사항에 대한 단순하거나 경미한 변경의 경우 공시 대상에서 제외) 이 경우, 변경계획서를 제출한 때 및 규제기관 또는 임상시험 심사위원회(IRB)의 심사 결과를 통보받은 때 이를 공시하여야 합니다.

③ (사례3) 임상시험이 중지(중단, 취소 등 포함)된 사실

☞ 진행 중이었던 임상시험이 규제기관에 의하여 중지되거나, 상장법인의 의사결정에 따라 중단된 경우 등은 해당 기업의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미칠 수 있는 중요정보에 해당합니다.

따라서, 임상시험 계획 승인사항의 위반, 임상시험자 자료집의 허위 기재 또는 중대한 안전성 문제 등의 사유로 규제기관이 **임상시험 중지 (Clinical Hold)**, **의약품 등의 사용금지 또는 회수·폐기** 등 조치를 한 경우 중요정보에 해당한다고 할 것입니다.

이 경우 임상시험 중지 조치에 대한 **상장법인의 회신('Clinical Hold Complete Response')** 및 이에 대한 **규제기관의 후속조치** 등 제반 진행 경과에 대해서도 공시하여야 합니다.

또한, 상장법인이 임상시험 진행의 **중도 포기, 취소, 장기간 중지** 등을 자체적으로 결정하는 경우 역시 해당 사실을 공시하여야 합니다.

④ (사례4) 임상시험이 종료된 사실 및 그 결과

☞ 임상시험 종료 후에는 그 결과에 따라 품목허가 신청 등 후속 절차가 진행되므로, 임상시험 종료 사실은 제약·바이오 기업의 경영활동 관련 중요정보에 해당합니다.

따라서, CRO(Contract Research Organization) 등으로부터 **임상시험 Topline Data 또는 임상시험결과보고서(Clinical study Report)**를 제출 받거나, 해당 내용을 **임상 관련 학회, 학술지 등을 통해 발표**하는 경우 해당 내용을 공시하여야 합니다.

이 경우 일반투자자가 쉽게 이해할 수 있도록 임상관련 주요내용(임상 진행 경과, 임상시험 통계적 유의성 여부 등 임상 결과, 기대효과 및 향후 계획) 등에 대해 충실하게 기재해야 합니다.

또한, 통계적 유의성 등에 대해 규제기관의 검증이 면제되는 경우에는 CRO 확인을 거쳐 해당 내용을 포함하여 공시하여야 합니다.

※ **(주의)** 신약 개발의 성패(成敗)는 임상시험 결과 등을 토대로 규제기관이 시판을 허가하는지 여부에 따라 결정되는 것이며, 중간단계인 임상시험 결과를 **‘임상시험 성공’으로 공시하는 것은 바람직하지 않습니다.** 이에

따라, 임상 결과 공시는 1차 평가지표(주평가지표)의 통계적 유의성 (statistically significant) 여부 등에 대해 객관적으로 공시되어야 합니다.

※ (주의) 임상시험 결과와 관련하여 제3의 기관인 CRO 등이 분석한 Topline Data를 공개하지 않은 채, 회사의 자체적 판단·분석 내용만 공시하는 것은 바람직하지 않습니다.

2) 임상시험 공시 기재사항

☞ 제약·바이오 산업은 고도의 기술력과 전문성이 요구되는 산업으로서, 투자자가 충분한 지식에 기반하여 투자하는 것이 어렵습니다.

따라서, 상장법인은 非전문가인 일반투자자가 이해할 수 있도록 **개발 중인 신약 및 임상시험 관련 제반정보**(대상 질환, 시행방법, 기대효과 등)를 상세히 기재할 필요가 있습니다.

또한, 임상시험 진행경과를 투자자가 수시로 확인할 수 있도록 **임상등록 사이트 URL 및 임상시험 등록번호***를 기재하는 것이 바람직합니다.

* FDA 임상의 경우 NCT 번호(ClinicalTrials.gov에 등록), 국내 임상의 경우 CRIS 번호 (질병관리본부 임상연구정보서비스(CRIS)에 등록) 등 기재

☞ 통계적으로, 임상시험을 수행하는 약물이 최종 신약으로 허가받을 확률은 약 9.6% 수준으로 매우 낮기 때문에, 단순히 신약 개발 성공 가능성에 대한 낙관적인 기대감으로 제약·바이오 기업에 투자하는 것은 바람직하지 않은 측면이 있습니다.

이에 따라, **임상시험 관련 공시**에는 제약·바이오 산업에 내재된 투자 위험 요소를 투자자들이 충분히 인지할 수 있도록 다음과 같은 문구가 삽입될 필요가 있습니다.

“임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.

임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.”

◇ (참고) 임상시험 진행 공시 Best Practice ◇

※ 투자유의사항

임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.

임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.

투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목 :

(예) OOOO용 치료제 ABCDE의 미국 FDA 제2상 임상시험 계획 승인

2) 임상시험 단계 :

(예) 미국 FDA 임상시험 제2상

3) 대상질환명(적응증) :

※ 개발 중인 의약품에 의해 치료 효과가 기대되는 병이나 증상 등을 기재함

4) 임상시험 신청(승인)일 및 승인(시험)기관 :

- 신청일 : OOOO년 OO월 OO일
- 승인일 : OOOO년 OO월 OO일
- 임상승인기관 : 미국 식품의약국(FDA)
- 임상시험기관 : 미국 내 4개 병원

5) 임상시험 등록번호 :

(예) NCT94055090 (미국 임상등록 사이트([clinical trials.gov](https://clinicaltrials.gov))에서 임상시험 진행경과 확인 가능)

6) 임상시험의 목적 :

※ 해당 임상시험의 목표 및 평가하고자 하는 주요 내용 등을 기재함

7) 임상시험 시행 방법 :

※ 임상시험 대상 환자의 규모, 실시 기간, 실시 방법(다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약대조, 용량비교, 평행시험 등) 등을 설명하되, 통계적 유의성 등에 대해 규제기관의 검증이 면제되는 경우 해당 내용을 포함

8) 기대효과 :

※ 개발 중인 약물의 작용기전(체내에서 효능을 발휘하는 생화학 반응과정), 경쟁 제품과의 차이점, 기반 기술 등 주요 특징을 상세히 기재함

9) 기타사항 :

※ 기타 투자자의 투자 판단을 위하여 추가 기재할 내용이 있는 경우 자유롭게 기재함 (투자유의사항 외에 투자자 주의 환기를 위해 자발적으로 공시할 사항이 있는 경우 이를 기재함)

◇ (참고) 임상시험 결과 공시 Best Practice ◇

※ 투자유의사항

임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.

임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.

투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 임상시험 제목 :

(예) OOOO용 치료제 ABCDE의 미국 FDA 제2상 임상시험 결과

2) 임상시험 단계 :

(예) 미국 FDA 임상시험 제2상

3) 대상질환명(적응증) :

※ 개발 중인 의약품에 의해 치료 효과가 기대되는 병이나 증상 등을 기재함

4) 임상시험 신청(승인)일 및 승인(시험)기관 :

- 신청일 : OOOO년 OO월 OO일
- 승인일 : OOOO년 OO월 OO일
- 임상승인기관 : 미국 식품의약국(FDA)
- 임상시험기관 : 미국 내 4개 병원

5) 임상시험 등록번호 :

(예) NCT94055090 (미국 임상등록 사이트(clinical trials.gov)에서 임상시험 진행경과 확인 가능)

6) 임상시험의 진행 경과 :

※ 임상시험의 목적 및 계획에 따른 임상시험 실시 기간 및 실시 방법 등을 설명함

7) 임상시험 결과 :

※ 임상시험 과정에서의 안전성 및 유효성 관련 Topline Data **결과값**, 통계적 유의성(임상시험 목적별로 전체 반응률(ORR), 무진행생존기간(PFS), 완전 관해(CR), 전체 생존 평균(OS) 등) 등을 포함하되, 통계적 유의성 등에 대해 규제기관의 검증이 면제되는 경우 CRO 확인을 거쳐 해당 내용을 **설명**

8) 기대효과 :

※ 개발 중인 약물의 작용기전(체내에서 효능을 발휘하는 생화학 반응과정), 경쟁 제품과의 차이점, 기반 기술 등 주요 특징을 상세히 기재함

9) 향후 계획 :

※ 후속 임상단계 신청 일정, 향후 품목허가 계획 등을 기재함

10) 기타사항 :

※ 기타 투자자의 투자 판단을 위하여 추가 기재할 내용이 있는 경우 자유롭게 기재함 (투자유의사항 외에 투자자 주의 환기를 위해 자발적으로 공시할 사항이 있는 경우 이를 기재함)

나

품목허가 관련 사항

품목허가 관련 공시사항

① (사례1) 개발 신약 등을 의약품규제기관에 품목허가 신청한 사실 및 그 결과

☞ 신약 후보물질에 대한 의약품규제기관의 품목허가는 해당 국가에서의 신약의 제조 및 판매를 허가받기 위한 필수 절차로서, 향후 매출액 및 수익 증대를 가져올 수 있는 중요정보에 해당합니다.

* 오리지널 신약 외에 개량신약, 바이오시밀러도 해당

제약·바이오 기업이 임상시험을 통해 효능·안전성이 입증된 신약 후보물질에 대하여 국내외 의약품규제기관에 품목허가(NDA·BLA)를 신청한 사실은 중요정보에 해당한다고 할 것입니다.

또한, 품목허가 신청에 대한 규제기관의 심사 결과 허가 등 결과를 통보 받은 경우 역시 해당 사실을 공시하여야 합니다.

※ 다만, 심사 단계에서 보완요청서한(CRL : Complete Response Letter)을 송부 받는 경우 등은 규제기관의 최종 결정이 아니므로, 공시의무에 해당한다고 보기 어렵습니다.

② (사례2) 시판 중인 의약품 등에 대하여 허가취소 등 처분을 받은 사실 (매출액 10% 이상의 영향을 미치는 경우)

☞ 시판 중인 의약품 등에 대하여 안정성·유효성 등에 문제가 발견되어 의약품규제기관이 품목허가 취소, 판매·유통 금지, 위해의약품 등의 회수 등 처분을 한 경우 해당 기업의 매출 및 재산 상태 등에 영향을 미치게 되므로 중요정보에 해당합니다.

또한, 유효기간이 만료(예정)된 의약품에 대한 규제기관의 품목허가 갱신이 불승인된 경우 역시 중요정보에 해당하므로 공시하여야 합니다.

③ (사례3) 품목허가 前의 의약품에 대하여 조기 처방 프로그램(치료목적 사용승인)을 신청한 사실 및 그 결과

☞ 조기 처방 프로그램(치료목적 사용승인(식약처), EAP(美), CUP(EU), NPP(EU) 등)은 복수의 환자에 대한 긴급·중대한 질병 등의 치료 등을 위해 품목허가 前인 의약품의 사용을 신청하는 것으로서, 의약품규제기관이 안전성·유효성 등을 종합적으로 판단하여 승인 여부를 결정하게 되므로, 중요정보에 해당한다고 할 것입니다.

따라서, 상장법인은 **조기 처방 프로그램**을 신청한 사실 및 규제기관의 승인 여부 관련 결정 사실이 있는 경우 이를 공시하여야 합니다.

- ※ 다만, 의사의 책임 하에 개별 환자 치료를 위해 동 신청을 하는 경우에는 규제기관이 해당 임상시험용의약품의 임상적 효과 등을 고려하여 승인 여부를 결정하는 것이 아니므로, 공시의무에 해당한다고 보기 어렵습니다.

④ (사례4) 중요한 의약품 생산시설에 대한 의약품규제기관의 GMP 부적합 판정을 받은 경우

☞ 품목허가 후 사후적으로 국내외 의약품규제기관의 정기심사 등 과정에서 GMP 부적합 판정을 받는 경우 의약품 생산 중단, 제조 금지, 판매허가 취소, 과징금 부과 등 조치를 받을 수 있습니다.

따라서, 의약품규제기관의 GMP 부적합 판정은 해당 기업의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 볼 수 있을 것입니다.

- * GMP(Good Manufacturing Practice) : 품질이 보장된 우수한 의약품의 제조·공급을 위해 생산시설의 구조·설비를 포함하여 원료 구입부터 출하까지 전 생산과정에서 준수해야 할 사항에 관한 기준
- * GMP 적합 판정은 의약품 판매허가를 위한 필수요건에 해당
- * 우리나라 식품의약품안전처(KGMP), 미국 FDA(cGMP), 유럽(EU-GMP) 등 각 국가별로 기준을 마련·운영 중

- ※ 다만, GMP 적합 판정은 의약품 허가, 생산시설 증설 등 절차에 수반되는 필수사항이기도 하며, 이때는 ‘**품목허가**’, ‘**신규 시설투자**’ 공시 외에 **GMP 적합 판정에 대한 공시를 별도로 할 필요는 없습니다.**

(다만, 해당 적합 판정이 이례적이거나 특별한 의미를 갖는 것으로 볼 수 있는 경우에는 별도로 공시할 수도 있을 것입니다.)

- ※ 품목허가 취소(사례2), GMP 부적합 판정(사례4) 등에 따라 최근 사업 연도 매출액의 10% 이상을 생산하는 공장에서 의약품 생산이 중단되는 경우에는 열거된 공시항목인 ‘**생산중단**’으로 공시하여야 하고,

최근 사업연도 매출액의 10% 이상에 해당하는 영업의 판매정지가 있는 경우에는 열거된 공시의무항목인 ‘**영업정지**’로 공시하여야 합니다.

◇ (참고) 품목허가 신청 공시 Best Practice ◇

※ 투자유의사항

임상시험 약물에 대한 품목허가 신청이 의약품규제기관의 최종적인 허가 결정을 보장하지는 않습니다.

품목허가 심사 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.

투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 품목명 :

(예) OOOO용 치료제 ABCDE

2) 대상질환명(적응증) :

※ 품목허가 신청한 의약품에 의해 치료 효과가 기대되는 병이나 증상 등을 기재함

3) 품목허가 신청일 및 허가기관 :

- 신청일 : OOOO년 OO월 OO일
- 품목허가기관 : (예) 미국 식품의약국(FDA)

4) 임상시험 관련 사항

- 임상시험 등록번호 : (예) NCT94055090 (미국 임상등록 사이트([clinical trials.gov](https://clinicaltrials.gov)))에서 임상시험 진행경과 확인 가능)

- 임상시험의 진행 경과 :

※ 임상시험의 목적 및 계획에 따른 실제의 실시 기간, 실시 방법, 환자의 규모 등을 설명함

- 임상시험 결과 :

※ 임상시험 과정에서의 안전성 및 유효성 관련 Topline Data, 통계적 유의성(임상시험 목적별로 전체 반응률(ORR), 무진행생존기간(PFS), 완전 관해(CR), 전체 생존 평균(OS) 등) 등을 설명함

5) 기대효과 :

※ 개발 중인 약물의 작용기전(체내에서 효능을 발휘하는 생화학 반응과정), 경쟁 제품과의 차이점, 기반 기술 등 주요 특징을 상세히 기재함

6) 향후 계획 :

※ 품목허가 시의 상품화 계획, 판권 계약 현황 등을 기재함

7) 기타사항 :

※ 기타 투자자의 투자 판단을 위하여 추가 기재할 내용이 있는 경우 자유롭게 기재함 (투자유의사항 외에 투자자 주의 환기를 위해 자발적으로 공시할 사항이 있는 경우 이를 기재함)

◇ 품목허가 승인 공시 Best Practice ◇

1) 품목명 : (예) OOOO용 치료제 ABCDE

2) 대상질환명(적응증) :

※ 품목허가 신청한 의약품에 의해 치료 효과가 기대되는 병이나 증상 등을 기재함

3) 품목허가 신청(허가)일 및 허가기관 :

- 신청일 : OOOO년 OO월 OO일
- 허가일 : OOOO년 OO월 OO일
- 품목허가기관 : (예) 미국 식품의약국(FDA)

4) 기대효과 :

※ 해당 의약품의 작용기전(체내에서 효능을 발휘하는 생화학 반응과정), 경쟁 제품과의 차이점, 기반 기술 등 주요 특징을 상세히 기재함

5) 향후 계획 :

※ 품목허가에 따른 상품화 계획, 판권 계약 현황 등을 기재함

6) 기타사항 :

※ 기타 투자자의 투자 판단을 위하여 추가 기재할 내용이 있는 경우 자유롭게 기재함

◇ 품목허가 취소 등 처분 공시 Best Practice ◇

1) 품목명 : (예) OOOO용 치료제 ABCDE

2) 처분내용 :

- 처분일자 : OOOO년 OO월 OO일
- 처분기관 : (예) 미국 식품의약국(FDA)
- 처분내용 : (예) OOOO용 치료제 ABCDE에 대한 품목허가 취소 결정

3) 처분사유 :

※ 해당 품목에 대한 의약품규제기관의 처분의 근거 및 위반 법규 등을 구체적으로 기재함

4) 향후 계획 :

※ 처분 내용이 해당 기업의 재무·영업활동 등에 미치는 영향과 해당 기업의 대응 방향(처분에 대한 이의 제기, 행정심판 청구, 행정소송 제기 등) 등을 기재함

5) 기타사항 :

※ 기타 투자자의 투자 판단을 위하여 추가 기재할 내용이 있는 경우 자유롭게 기재함

다 기술이전(도입) 계약 관련 사항

1) 기술이전(도입) 계약 관련 공시사항

① (사례1) 제약·바이오 등 기술기반 관련 상장법인의 기술이전(도입) 계약 금액이 자기자본(매출액)의 10% 이상에 해당하는 경우

☞ 중요한 기술을 기반으로 한 신약 출시 등 상품화에 따라 수익 증가 등을 예상할 수 있으므로 기술이전(도입) 계약은 해당 기업의 주가 또는 투자 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 중요정보에 해당합니다.

신약 후보물질의 임상시험을 위한 공동개발, 기술이전, 또는 국내(해외) 독점 공급·판매권 계약 등 계약의 형태 및 명칭을 불문하고 계약금액을 기준으로 공시의무를 판단하며, 해당 금액이 자기자본(매출액)*의 10% 이상에 해당하는 경우 공시의무가 발생합니다.

* 보수적으로 2개 중 작은 금액을 기준으로 해당여부를 판단(자산 2조원 이상은 5%)

또한, 기존에 도입한 라이선스를 제3자에게 재매각하는 2차 계약 역시 공시사항에 포함될 수 있습니다.

② (사례2) 중요한 기술이전(도입) 계약이 해제(해지)된 경우 등

☞ 계약 당사자의 계약상 의무 위반, 계약 조건의 미성취(예: 임상시험 중단, 품목허가 미승인) 등의 사유로 기존에 체결된 기술이전(도입) 계약이 해제(해지)되거나 계약내용이 변경된 경우 해당 사실을 공시해야 합니다.

③ (사례3) 확정된 마일스톤, 로열티 금액이 자기자본(매출액)의 10%

☞ 기 공시한 기술이전(도입)계약의 조건 달성으로 마일스톤, 로열티 등의 수령(지급)이 확정된 경우 단일 마일스톤 등의 금액이 기업의 수익(비용) 인식에 상당한 영향을 미치는 경우 중요 정보에 해당합니다.

이에 따라 기술이전(도입) 이후 단일 마일스톤 등의 수령(지급) 금액이 자기자본(매출액)*의 10%이상에 해당하는 경우 해당 사실을 공시해야 합니다.

* 보수적으로 2개 중 작은 금액을 기준으로 해당여부를 판단(자산 2조원 이상은 5%)

2) 기술이전(도입) 계약 공시 기재사항

☞ 기술이전(도입) 계약은 대부분 신약개발·품목허가 등의 성공을 조건으로 하는 조건부 계약의 형태를 취하고 있으며, 조건의 성취를 전제로 한 총 계약금액의 수취(지급) 가능성 여부가 불확실합니다.

따라서, 상장법인은 해당 계약이 **조건부 계약**이라는 사실을 기재하고, **확정된 수취(지급)금액(계약금) 및 조건부 금액(마일스톤, 로열티 등)**을 명확히 구분하여 기재하는 것이 바람직합니다.

또한, 기술이전(도입) 계약과 관련하여 **조건부 계약의 수취(지급) 가능성에 중요한 영향을 미칠 수 있는 계약상대방에 관한 세부정보(국적, 설립일자 및 최근사업연도 매출액)의 내용이 포함되어야 합니다.**

☞ 기술이전(도입) 계약 관련 공시에는 **계약 관련 투자 위험요소**를 투자자가 충분히 인지할 수 있도록 다음과 같은 문구가 삽입될 필요가 있습니다.

“동 계약은 의약품규제기관(OOO)의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구·개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.”

※ **(주의)** 투자자가 조건부 금액 전체를 확정 금액으로 오인하지 않도록 **총 계약금액을 공시 최상단에 기재**하는 것은 지양되어야 하며, 해당 계약의 실현 가능성과 관련하여 **임상시험 진행 단계 및 계약 해제조건** 관련 사항 등 제반 정보가 상세히 기재될 필요가 있습니다.

◇ 기술이전계약 공시 Best Practice ◇

※ 투자유의사항

동 계약은 의약품규제기관(OOO)의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구·개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1) 계약상대방 : (예) OOOO社 (국적, 설립일자, 최근사업연도 매출액)

2) 계약의 내용 : (예) OOOO용 치료제 ABCDE의 OO國 내 독점판매권 및 공급계약

3) 계약체결일 : (예) OOOO년 OO월 OO일

4) 계약기간 : (예) OOOO년 OO월 OO일 ~ OOOO년 OO월 OO일

5) 계약금

- (예) 선금금 : \$ 000 (약 00억원, 자기자본 대비 00%)
- (예) 마일스톤
 - a. FDA 글로벌 임상 개시 : \$ 000 (약 00억원)
 - b. 품목허가 신청서(NDA) 제출 : \$ 000 (약 00억원)
 - c. FDA 품목허가 : \$ 000 (약 00억원)

6) 기타 투자판단에 참고할 사항 :

※ 계약 대상 물질의 임상시험 진행 상황 등 투자자의 투자 판단을 위하여 추가 기재할 내용이 있는 경우 자유롭게 기재함 (투자유의사항 외에 투자자 주의 환기를 위해 자발적으로 공시할 사항이 있는 경우 이를 기재함)

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

※ 투자자가 반드시 알아야 할 계약상 특이사항(계약 해제조건, 계약금 반환조항, 위약금 및 손해배상 관련 조항, Profit Sharing(이익 배분) 조항 등)을 상세히 기재함

◇ 기술도입계약 공시 Best Practice ◇

※ 투자유의사항

동 계약은 의약품규제기관(OOO)의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구·개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1) 계약상대방 : (예) OOOO社 (국적, 설립일자, 최근사업연도 매출액)

2) 계약의 내용 : (예) OOOO용 치료제 ABCDE의 국내 독점판매권

3) 계약체결일 : (예) OOOO년 OO월 OO일

4) 기술의 내용

- 기술의 특징 :

※ 개발 중인 약물의 작용기전(체내에서 효능을 발휘하는 생화학 반응과정), 경쟁 제품과의 차이점, 기반 기술 등 주요 특징을 상세히 기재함

- 임상시험 등록번호 : (예) NCT94055090 (미국 임상등록 사이트(clinical trials.gov)에서 임상시험 진행경과 확인 가능)

- 임상시험의 진행 경과 :

※ 임상시험의 목적 및 계획에 따른 실제의 실시 기간, 실시 방법, 환자의 규모 등을 설명함

5) 계약기간 : (예) OOOO년 OO월 OO일 ~ OOOO년 OO월 OO일

6) 계약금

- (예) 선금금 : \$ 000 (약 00억원)

- (예) 마일스톤

a. 임상 1상 완료시 : \$ 000 (약 00억원)

b. 임상 2상 완료시 : \$ 000 (약 00억원)

c. 품목허가시 : \$ 000 (약 00억원)

7) 기타 투자판단에 참고할 사항 :

※ 기타 투자자의 투자 판단을 위하여 추가 기재할 내용이 있는 경우 자유롭게 기재함 (투자유의사항 외에 투자자 주의 환기를 위해 자발적으로 공시할 사항이 있는 경우 이를 기재함)

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

※ 투자자가 반드시 알아야 할 계약상 특이사항(계약 해제조건, 계약금 반환조항, 위약금 및 손해배상 관련 조항, Profit Sharing(이익 배분) 조항 등)을 상세히 기재함

라 국책과제 등 기타 사항

1) 국책과제 선정

① (사례1) 해당 제약·바이오 기업이 보유한 중요기술 등을 바탕으로 하는 국책사업 과제에 선정된 사실

☞ 기술력 있는 기업의 경우 해당 기업의 중요기술 등에 대한 정부의 국책 과제 선정*(총 과제사업비 중 정부출연금의 10% 이상인 경우) 사실은 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

※ 정부 국책과제 사례 : 범부처신약개발사업단, 산업기술혁신사업(산자부), 첨단의료기술 개발사업(보건복지부), 제약산업 컨설팅 지원사업(한국보건산업진흥원) 등

※ 다만, 특정 기업을 지원하는 것이 아닌 해당 산업 전반에 대한 정부의 지원정책이 발표되는 경우는 개별 상장법인의 영업·생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등에 관한 공시사항으로 볼 수 없을 것입니다.

◇ 국책과제 선정 공시 Best Practice ◇

1) 사업명 : (예) 000 기술을 활용한 000 개발 사업

2) 주관기관 : (예) 000부

3) 선정일 : (예) 0000년 00월 00일

4) 수행기간 : (예) 0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일

5) 사업비 : (예) 총사업비 : 00억원 (정부출연금 : 00억원, 자기자본 대비 00%)

6) 사업내용 :

※ 해당 상장법인이 보유한 기술의 개요, 경쟁사 보유 기술과의 차이점, 국책과제 수행 방법 등 주요 내용을 기재함

7) 기대효과 :

※ 국책과제 수행에 따른 기대효과를 기재함

8) 기타 투자판단에 참고할 사항 :

※ 기타 투자자의 투자 판단을 위하여 추가 기재할 내용이 있는 경우 자유롭게 기재함

2) 중요한 특허권 관련 계약

① (사례1) 해당 제약·바이오 기업의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미칠 수 있는 특허권의 취득 또는 양수도 계약을 체결한 사실

☞ 기존에는 특허권의 취득·양수·양도결정이 자율공시 사항으로 열거되어 있었기 때문에, 해당 사실의 공시 여부는 상장법인의 자율적 선택사항이었습니다. 그러나, 동 사항이 자율공시 항목에서 삭제('17.1월)됨에 따라, 중요한 특허권의 취득·양수·양도결정은 자율공시가 아닌 포괄조항에 의한 공시의무가 발생한다고 볼 수 있습니다.

특허권을 양수 또는 양도한 경우 여타 공시의 사례를 적용하여 해당 계약금액이 자기자본의 10% 이상에 해당하는 경우 공시의무가 발생하는 것으로 볼 수 있습니다.

그러나, 특허청 등으로부터 특허를 신규 취득한 경우에는 이와 같은 금액 기준을 적용할 수 없으므로, 특허권의 내용을 평가하여 중요한 특허권에 해당하는 경우 공시하여야 합니다. 가령, 전임상 단계의 신약 후보물질 특허권을 취득한 경우 사업화 단계까지 매우 장기간이 소요되고, 실현 가능성도 낮기 때문에 공시대상으로 보기 어려울 것입니다.(단, 필요시 자율공시는 可能)

◇ 특허권 양수 공시 Best Practice ◇

- 1) 계약상대방 : (예) ○○○○社 (국적)
- 2) 계약의 내용 : (예) ○○○○용 치료제 제조를 위한 원천 기술
- 3) 계약체결일 : (예) ○○○○년 ○○월 ○○일
- 4) 양수도 대금 : (예) \$ ○○○ (약 ○○억원, 자기자본 대비 ○○%)
- 5) 향후 계획 :
 - ※ 특허권 양수 이후 임상시험, 품목허가 신청 또는 상품화 등 향후 계획을 기재함
- 6) 기타 투자판단에 참고할 사항 :
 - ※ 기타 투자자의 투자 판단을 위하여 추가 기재할 내용이 있는 경우 자유롭게 기재함

3 기타 주의사항 (공통사항)

① 공시대상 정보는 구체적이고 객관적 중요성이 있어야 합니다.

☞ 정보가치를 가질 정도의 구체성이 결여되어 있거나, 투자판단과 직접적 관련이 없는 홍보성 정보 등은 공시 대상에 해당될 수 없습니다.

② 공시제목은 해당 공시내용을 대표할 수 있어야 합니다.

☞ 공시내용을 오도할 수 있는 제목, 내용 이해가 어려운 제목은 지양될 필요가 있습니다. 공시제목은 일반투자자를 위하여 간결하고 이해하기 쉬워야 하며, 핵심내용이 반드시 포함되어야 합니다.

4 포괄조항과 여타 공시간 관계

1) 자회사 공시

□ 지주회사인 상장법인은 자회사(자산총액 10% 이상)의 주요 경영사항이 중요정보에 대한 포괄조항에 해당될 경우 사유발생일 다음날까지 공시하여야 합니다. (공시규정 제7조제1항)

○ 자회사는 자회사 주식의 가액이 해당 상장법인의 최근 사업연도말 자산총액(사업연도 중 편입하는 경우 취득가액 기준)의 10% 이상인 자회사를 의미합니다.

공시대상 자산총액 기준	부도, 해산, 회생절차 개시	여타 공시의무사항* (포괄조항 포함)
10% 이상	당일 공시	익일 공시
10% 미만	익일 공시	공시의무 無

* 주식분할·병합, 액면주식의 무액면주식 전환, 최대주주 변경, 주주총회 관련사항 제외

2) 종속회사 공시

- 지배회사인 상장법인에 대해 종속회사의 주요 경영사항에 관한 **중요 정보 관련 포괄조항의 적용은 제외**합니다.
- 이는 지배회사(상장법인)이 규정상 열거되어 있는 종속회사 공시의무 사항 외에 종속회사의 주요 경영사항을 모두 파악하는 데 따른 공시 부담을 **최소화**하기 위함입니다.
- 따라서, 지배회사인 상장법인은 종속회사의 주요 경영사항 중 공시 규정 제6조의2에 열거된 사항에 한하여 공시의무가 발생합니다.

3) 조회공시

- 중요정보에 대한 포괄조항 적용을 받는 사실 또는 결정사항은 **풍문·보도 관련 조회공시 요구대상에 해당**됩니다. (공시규정 제10조제1항)
- 또한, **시황 관련 조회공시 요구대상인 중요정보에도 포함**되므로, (공시규정 제10조제2항 및 세칙 제9조제3항)
- 거래소의 시황관련 조회공시 요구가 있는 경우 열거된 공시의무항목 이외에도 **중요정보에 대한 포괄조항 적용 대상인 정보 有無를 확인·검토**하여야 할 것입니다. (공시규정 제10조제6항)

< 시황 관련 조회공시 요구 대상인 중요정보의 범위 >

① 단일판매·공급계약 체결 또는 해지(매출액 10% 이상), ② 증자 또는 감자결정, ③ 이익소각 결정, ④ 자기주식 취득·처분 결정(신탁계약 등의 체결·해지·연장 포함), ⑤ 주식분할·병합 결정, ⑥ CB·BW·EB 또는 증권에탁증권, 조건부자본증권의 발행 결정 등, ⑦ 자진상장폐지 결정, ⑧ 자기자본 10% 이상 타법인 출자 또는 출자지분 처분 결정(주권 관련 사채권 포함), ⑨ 주식배당 결정, ⑩ 현금·현물배당 결의, 분기·중간배당을 위한 주주명부폐쇄기간(기준일) 결정, ⑪ 최대주주 또는 대표이사 변경, ⑫ 주식교환·주식이전 결정, ⑬ 상법상 합병, 영업양수도, 경영위임, 분할, 분할합병 등, ⑭ 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 또는 경영권 변경 목적 계약 체결 및 해지 등, ⑮ 기타 공시 규정 제6조제1항제1호~제3호 또는 **포괄조항에 해당하는 사항**

- 시황 관련 조회공시에 대한 답변공시일부터 15일 이내에 답변 사항 이외에 중요정보 관련 포괄조항에 따라 공시한 경우로서 주가·거래량에 영향을 미친 것으로 인정되는 경우에는
 - 사후심사를 거쳐 공시변복으로 간주될 수 있으니 조회공시 답변에 유의하여야 합니다. (공시규정 제28조제2항제1호)
- 또한, 시황 관련 조회공시에 대한 답변공시한 후 15일이 경과한 날부터 7일 이내에 중요정보 관련 포괄조항에 따라 공시한 경우로서 의사결정 과정상 사전에 예측·조정이 가능하여 공시변복기한을 회피한 것으로 인정되는 경우에도
 - 사후심사를 거쳐 공시변복으로 간주될 수 있으니 마찬가지로 조회공시 답변에 유의하여야 합니다. (공시규정 제28조제2항제5호)

4) 풍문·보도 등에 대한 해명공시

- 중요정보에 대한 포괄조항 적용대상이 되는 사실 또는 결정사항에 대해 잘못된 풍문·보도가 있는 경우에는 '자율적 해명공시'를 통한 해명이 가능합니다. (공시규정 제26조의2제1항)

5) 공정공시

- 중요정보에 대한 포괄조항 적용대상이 되는 사실 또는 결정사항을 공시 前 공정공시 정보제공대상자에게 선별적으로 제공하는 경우 공정공시 의무가 발생합니다. (공시규정 제12조제1항제4호)

V. 중요정보 공시 관련 필요 절차

1 거래소와 사전 협의 및 정보 관리

가 거래소와 사전 협의

1) 사전협의의 필요성

- ☐ 상장법인은 어떤 정보가 중요정보에 대한 포괄조항에 해당하는지 여부 등을 거래소와 사전에 협의할 필요가 있습니다.
 - 이는 포괄조항 공시의무 해당 여부와 관련된 상장법인의 혼란을 방지함은 물론, 중요내용 공시에 따른 매매거래정지(30분간) 여부 판단 등을 위해 필요한 사항입니다.
- ☐ 그동안 상장법인은 정보가 공시규정 제6조제1항제1호부터 제3호까지에 열거된 항목에 해당되는지 여부만 판단하였으나, 중요정보에 대한 포괄조항 도입(제4호)으로 '중요성 판단'도 하여야 하는 바,
 - 제약·바이오 기업은 우선적으로 본 가이드라인을 참고하여 공시 의무 대상 해당 여부를 판단하여야 하며,
 - 필요시 중요정보 해당 여부를 거래소와 사전에 협의함으로써 중요정보의 공시가 누락되지 않도록 할 필요가 있습니다.

2) 매매거래정지 관련 판단

- ☐ 상장법인이 중요정보에 대한 포괄조항에 해당한다고 판단하여 거래소에 신고하는 경우, 해당 정보가 공시되기 前에 거래소는 30분간 매매거래정지 여부를 결정하여야 합니다.

- 거래소는 상장법인의 공시사항이 주가 또는 거래량이 중대한 영향을 주는 사항으로서 세칙으로 정하는 경우에 해당하면 30분간 매매 거래를 정지하고 있습니다. (공시규정 제37조제1항제2호)
 - 공시규정 제6조제1항제4호에 해당한다고 판단되는 중요정보는 열거된 수시공시의무항목과 달리 정형화하기 어려운 정보가 대부분인 점을 감안할 때 매매거래정지 여부 결정에 신중을 기할 필요가 있습니다.
 - 따라서, 상장법인은 중요정보에 대한 포괄조항에 의한 공시와 관련하여 매매거래정지 필요 여부 등에 대해 거래소와 사전에 협의할 필요가 있습니다.
- ※ 해외 주요거래소도 중요정보 공시와 관련하여 거래소와 사전에 협의하고 있습니다.
- 다만, 거래소는 중요정보에 대한 포괄조항에 의한 공시는 모두 매매 거래정지(30분간)하는 것이 아니라,
 - 투자자 보호 및 시장관리 등을 위해 주지기간을 줄 필요가 있다고 인정되는 경우에 한하여 매매거래정지하는 등 제한적으로 운영하고 있습니다.

3) 공시유보 관련 판단

- 상장법인은 중요정보에 대한 포괄조항에 의한 공시사항 중 **경영상 비밀유지 필요성이 큰 항목**에 대해 공시유보를 신청하는 경우 거래소와 사전협의를 필요합니다. (공시규정 제42조제1항)
 - 이 경우, 상장법인은 **경영상 비밀유지가 필요한 구체적 이유와 유보 범위**를 밝혀 신청하여야 합니다. (세칙 제20조제1항제3호)
- ※ 거래소는 상장법인의 공시유보 신청에 대해 기업 경영 등 비밀유지와 투자자 보호와의 형평을 고려하여 공시유보가 필요하다고 인정시 이를 승인(공시규정 제42조제2항)

나

정보 관리

- 상장법인은 중요정보에 대한 포괄조항 적용대상 여부 확정 및 공시 시스템을 통한 공시 前 그 내용이 증권시장에 풍문 또는 보도 등으로 누설되거나 유포되지 않도록 하여야 합니다.
 - 기업공시는 주요 경영사항의 적시·정확한 공시로 투자자간 정보 비대칭성 해소를 통해 공정한 거래가 이루어질 수 있도록 하는 것이 핵심인 바,
 - 상장법인은 중요정보를 거래소에 신고하여 시장에 공표되기 전까지는 어느 누구에게라도 이를 공개하지 않아야 합니다.
- 이를 위해 상장법인은 내부정보의 종합관리와 적절한 공개를 위해 공시책임자에게 내부정보가 집중되도록 하여야 하고, (공시규정 제45조 제1항)
 - 코스닥협회가 정하는 “코스닥상장법인 표준내부정보관리규정” 등을 참조하여 내부정보 관리를 위한 규정을 제정하고 이를 준수하여야 합니다. (공시규정 제45조제2항)
 - 또한, 임직원의 미공개중요정보 이용금지를 위한 적절한 통제절차를 수립하고 교육시킬 필요가 있습니다.
- 상장법인은 정보가 누설되거나 유포될 경우를 대비하여 즉각적으로 거래소에 신고하여 시장에 공표할 수 있도록 준비태세를 확립할 필요가 있습니다.
 - 예를 들어, 비밀리에 협상 중인 M&A, 공급계약 등이 언론 등 외부에 유출되었을 경우에는 그 정보가 중요정보에 해당된다고 판단되면 즉시 공시하도록 하여야 합니다.

2

거래소의 자료제출 요구에 대한 협조

- 상장법인이 신고기한 이내에 공시하지 않거나 허위공시 또는 기공시한 내용의 반복·변경 등 성실공시의무를 이행하지 않는 사항방지를 위해
- 거래소는 공시의무 이행실태를 점검하고 필요시 자료제출 요구 등을 통해 해당 사실관계를 확인 후 불성실공시법인 지정 등의 조치를 할 수 있습니다. (공시규정 제35조제1항~제3항)
- 이 과정에서 거래소의 자료제출 요구에 불응하는 경우에는 벌점(2점)이 부과될 수 있으며, 해당 벌점은 상장적격성 실질심사와 관련한 벌점 산정*에 포함됩니다. (공시규정 제35조제4항 및 세칙 제17조의3)
- * 최근 1년간 공시규정에 의한 벌점누계가 15점 이상인 경우 상장적격성 실질심사 대상에 해당 (상장규정 제38조제2항제5호타목)

< 관련 규정 >

- ※ 코스닥시장 공시규정 제35조(공시의무 이행실태 점검 등) ① 거래소는 코스닥시장상장법인이 이 규정에 의한 공시의무를 성실하게 이행하는지 여부를 점검할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의한 점검은 코스닥시장상장법인이 제출한 사업보고서등 정기보고서, 각종 신고서류 그 밖의 증빙자료의 요청 또는 현지출장 등을 통하여 실시할 수 있다.
- ③ 거래소는 코스닥시장상장법인에 대하여 공시내용 및 제1항의 규정에 의한 공시의무 이행실태 점검과 관련하여 해당 사실을 증명하는 서류 등 거래소가 필요하다고 인정하는 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 해당 법인은 특별한 사유가 없는 한 지체없이 이에 응하여야 한다.
- ④ 거래소는 코스닥시장상장법인이 제3항에 따른 거래소의 자료제출 요구에 응하지 아니하는 경우에는 해당 법인에 대하여 세칙으로 정하는 바에 따라 3점 이내에서 벌점을 부과할 수 있다.
- ※ 코스닥시장 공시규정 시행세칙 제17조의3(공시의무 이행실태 점검 관련 벌점부과 등)
- ① 규정 제35조제4항에 따라 거래소는 자료제출 요구에 응하지 아니하는 코스닥시장상장법인에 대하여 2점의 벌점을 부과할 수 있다. 다만, 해당 벌점부과로 인하여 해당 법인이 코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호타목의 규정에 따라 상장적격성 실질심사 대상에 해당될 수 있는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 부과벌점을 경감 또는 면제할 수 있다.
- ② 거래소는 제1항에 따라 벌점을 부과하는 경우에는 그 사실 등을 공시매체를 통하여 게재할 수 있다.

VI. 포괄조항 공시 관련 시장관리 절차

1) 공시 시한

- ☐ 상장법인은 사실 발생 또는 결정이 있는 때에는 그 사유발생일 당일 까지 신고하여야 합니다. (공시규정 제6조제1항)

2) 공시 서식

- ☐ 중요정보에 대한 포괄조항에 의한 공시는 “투자판단 관련 주요경영 사항” 서식에 의하여 합니다.

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		
2. 주요내용		
3. 사실발생(확인)일		
4. 결정일		
- 사외이사 참석여부	참석(명)	
	불참(명)	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		
※ 관련공시		

- ▶ 기술도입·이전·제휴 또는 특허권 취득·양수·양도 관련 공시의 경우 이 부분을 클릭하여 계약금 반환조항 등 【계약상 특이사항 등 투자위험요소】 삽입
- ▶ 코스닥시장 공시규정 제42조제1항제3호에 의한 공시유보 신청이 있는 경우 이 부분을 클릭하여 「공시유보 관련사항」 삽입

<기재상 주의사항>

- 주1) 코스닥시장 공시규정 제6조제1항제4호에 따른 해당 상장법인의 영업·생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등에 관한 사항으로서 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사실 또는 결정(이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정)이 있을 때 신고한다.
- 주2) 공시대상 중요정보의 내용이 코스닥시장 공시규정 시행세칙 제7조의2제1호의 재무비율 요건을 충족하는 경우, “주요내용”에 중요정보의 유형 및 기준 재무비율요건, 그 요건 충족 금액 관련 내용을 상세히 기재한다.
- (예) ① 본 건 공시내용 계약의 계약금액은 금_____원으로서, 당사의 최근사업연도 매출액(금_____원)의 100분의 10 이상에 해당하는 금액입니다.
- ② 본 건 공시내용에 따른 투자금액은 금_____원으로서, 당사의 자기자본(금_____원)의 100분의 10 이상에 해당하는 금액입니다.
- 주3) 당해 공시내용이 ① 사실발생인 경우에는 “사실발생(확인)일”란에 사실이 발생한 일자를 기재하되, 발생당일에 확인하기 어려운 사안일 경우(예: 소송제기)에는 그 확인 일자를 기재한다. ② 상장법인의 결정인 경우에는 “결정일”을 기재하되, 이사회결의에 의한 경우에는 “사외이사 참석여부” 및 “감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부”를 기재한다.
- 주4) 당해 공시 관련하여 코스닥시장 공시규정 제42조제1항제3호에 따른 공시유보 신청 및 이에 대한 거래소의 승인이 있을 경우, [공시유보 관련사항] 기재부분을 클릭하여 “유보사항”, “유보사유” 및 “유보기한”을 기재한다.
- 주5) 상기 기재사항 외의 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단과 관련한 중요사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주6) 당해 신고내용이 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고의 경우 “기타 투자판단과 관련한 중요사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 재무상태표상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도중에 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.(외국지주회사의 자회사의 경우에도 동일하게 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다)
- 주7) 당해 신고내용이 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고의 경우 “기타 투자판단과 관련한 중요사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 재무상태표상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도중에 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.(외국지주회사의 자회사의 경우에도 동일하게 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다)
- 주8) 당해 신고내용이 기 공시한 내용과 관련이 있는 경우에는 “관련공시”란에 그 제목 및 일자 등 관련사항을 기재한다.

3) 거래소의 공시문안 사전확인

- 포괄조항에 의한 공시에 대해서는 신고내용의 투자판단 혼란 야기 여부, 근거서류 첨부 여부 등을 확인하는 등 거래소가 공시내용을 사전 확인합니다. (공시규정 제5조제4항 및 세칙 제4조의2제5항)

4) 공시위반시 제재

- 포괄조항에 의한 공시의무를 성실히 이행하지 않는 경우에는 위반 유형에 따라 '공시불이행', '공시번복', '공시변경'에 해당되어 불성실 공시법인 지정* 등의 제재를 받습니다.

* 또한, 최근 1년간 공시규정에 의한 벌점누계가 15점 이상인 경우 상장적격성 실질심사 대상에 해당 (상장규정 제38조제2항제5호타목)

< 포괄조항 관련 주요 불성실공시 유형 >

유 형	내 용
공시불이행	• 공시의무사항을 기한 내에 미신고 • 공시사항을 허위 또는 잘못 공시하거나 중요사항을 미기재하고 공시 • 공시유보사유 해소에도 불구하고 유보내용을 미공시
공시번복	• 기 공시한 내용을 전면취소, 부인 또는 이에 준하는 내용 등을 공시 • 풍문·보도 내용 부인공시 후 1개월 이내 상반된 내용 공시 • 사항관련 조회공시 답변 후 15일 前·後* 포괄조항 사항 공시
공시변경	• 기 공시한 내용의 중요사항을 변경하여 공시

* 15일 後는 15일이 경과한 날부터 7일 이내를 의미

- 또한, 불성실공시 해당 여부는 해당 사항이 포괄조항 가이드라인에 예시사항으로 포함되어 있는지 여부, 공시위반 내용, 시장 영향도, 해당 기업의 경영상황 등을 종합적으로 고려하여 판단합니다.